

ตามบันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ประจำปี ๒๕๕๖ (เรียกประชุมครั้งที่สอง) ว่ามีผู้มาลงชื่อเข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๘๙ คน คิดเป็นคะแนนเสียงตามอัตราส่วนกรรมสิทธิ์เท่ากับ ๖,๐๑๕.๓๕ คะแนนเสียง จากทั้งหมด ๒๔,๘๒๑.๔๙ คะแนนเสียง โดยไม่มีการตรวจนับผู้ที่อยู่ในห้องประชุมเพื่อร่วมลงมติหรือลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ประกอบกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมิได้โต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานว่าการลงมติหรือลงคะแนนเสียงเลือกตั้งดังกล่าว มีผู้ที่มาลงชื่อเข้าร่วมประชุมรายใดออกจากห้องประชุมหรือมิได้อยู่ในห้องประชุมในขณะที่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กรณีย่อมถือว่าผู้ที่มาลงชื่อเข้าร่วมประชุมยังคงอยู่ในที่ประชุมเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ครบถ้วนทั้ง ๖,๐๑๕.๓๕ คะแนนเสียง ฉะนั้น การได้รับคะแนนเสียงข้างมากของเจ้าของร่วมที่เข้าร่วมประชุมจึงต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่า ๓,๐๐๗.๖๗๕ คะแนนเสียง แต่ผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้ง ๙ ราย ได้รับคะแนนเสียงไม่เกินกึ่งหนึ่งของเจ้าของร่วมที่เข้าร่วมประชุมหรือมากกว่า ๓,๐๐๗.๖๘ คะแนนเสียง กรณีจึงไม่เป็นไปตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ถือว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ได้รับคะแนนเสียงข้างมากของเจ้าของร่วมที่เข้าประชุม ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำมติที่ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ประจำปี ๒๕๕๖ (เรียกประชุมครั้งที่สอง) ไปยื่นคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดต่อเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดพร้าว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๕๐/๒๕๖๔)

เมื่อที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมไม่สามารถแต่งตั้งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดได้ เนื่องจากไม่มีผู้เข้าประชุมรายใดเสนอชื่อผู้เหมาะสมทำหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นกรณีที่นิติบุคคลอาคารชุดไม่มีผู้จัดการ คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดจึงมีอำนาจหน้าที่ที่จะแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่เป็นผู้จัดการได้ตามบทบัญญัติมาตรา ๓๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ การที่คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดได้คัดเลือกกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดรายหนึ่งทำหน้าที่ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด และยื่นขอจดทะเบียนกรรมการที่ทำหน้าที่ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบคำขอและหลักฐานแล้วได้รับจดทะเบียนไว้ การจดทะเบียนย่อมชอบด้วยกฎหมายแล้ว

การแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดจะต้องกระทำโดยมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม ซึ่งผู้ที่มีสิทธิจัดให้มีการประชุมหรือเรียกประชุมใหญ่เจ้าของร่วมได้ ได้แก่ คณะกรรมการ



ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด และเจ้าของร่วม ตามที่กฎหมายว่าด้วยอาคารชุดบัญญัติไว้ เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ดิน ในการจัดให้มีการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมได้ เจ้าพนักงานที่ดินย่อมไม่มีอำนาจในการจัดให้มีการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมตามที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดมีคำขอได้ กรณีเป็นเรื่องที่กรรมการผู้จัดการ หรือเจ้าของร่วมต้องดำเนินการจัดให้มีการประชุมเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดต่อไป กรณีจึงถือไม่ได้ว่าเจ้าพนักงานที่ดินละเลยต่อหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดได้แต่งตั้งบริษัท จ. โดยนาย ว. ผู้ดำเนินการแทน เป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด และได้มีการจดทะเบียนกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดที่ทำหน้าที่ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดต่อเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งเมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๓๓ วรรคสอง มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๕/๒ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๖๐/๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว เห็นได้ว่าการดำเนินงานหรือการบริหารจัดการของนิติบุคคลอาคารชุดมีลักษณะเดียวกันกับการดำเนินการของเอกชนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อื่น ๆ เช่น ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทอันเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายดังกล่าวเช่นเดียวกัน พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่เพียงตรวจสอบข้อเท็จจริงและหลักฐานในการรับจดทะเบียนเท่านั้น โดยมีได้บัญญัติหน้าที่และอำนาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปก้าล่วงหรือสั่งการให้มีการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมได้แต่อย่างใด เมื่อนิติบุคคลอาคารชุดได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดรวมอยู่ด้วย แต่ที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมไม่สามารถแต่งตั้งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดได้ เนื่องจากไม่มีผู้เข้าประชุมรายใดเสนอชื่อผู้เหมาะสมทำหน้าที่ดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่นิติบุคคลอาคารชุดไม่มีผู้จัดการ และคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดมีอำนาจหน้าที่ที่จะแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่เป็นผู้จัดการได้ตามบทบัญญัติมาตรา ๓๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดขอที่จะแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่เป็นผู้จัดการได้ เมื่อคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดได้คัดเลือกบริษัท จ. โดยนาย ว. ผู้ดำเนินการแทน ให้ทำหน้าที่ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด และยื่นขอจดทะเบียนกรรมการที่ทำหน้าที่ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดต่อผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบคำขอและหลักฐานแล้วได้รับจดทะเบียนไว้ การจดทะเบียนยอมชอบด้วยกฎหมายแล้ว



ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ และระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยดำเนินการหรือสั่งการให้มีการแต่งตั้งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด นั้น เมื่อพิจารณามาตรา ๓๕/๒ มาตรา ๔๒/๑ มาตรา ๔๒/๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวแล้วเห็นได้ว่า การแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดจะต้องกระทำโดยมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม ซึ่งผู้ที่มีสิทธิจัดให้มีการประชุมหรือเรียกประชุมใหญ่เจ้าของร่วมได้ ได้แก่ คณะกรรมการ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด และเจ้าของร่วม ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ดังกล่าว ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีในการจัดให้มีการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจในการจัดให้มีการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมตามที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดมีคำขอได้ กรณีเป็นเรื่องที่กรรมการ ผู้จัดการ หรือเจ้าของร่วมต้องดำเนินการจัดให้มีการประชุมเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดต่อไป จึงถือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๓๕/๒๕๖๕)



บทที่ ๑๕

คติปกครองเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

๑. การจัดการเลือกตั้ง

๑.๑ การจัดให้มีหรือไม่จัดให้มีการเลือกตั้ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การแบ่งเขตการเลือกตั้ง

การแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งกรณีที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกินหนึ่งคน นั้น บทบัญญัติมาตรา ๘๖ (๕) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ต้องแบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งเท่าจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมี โดยจะต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกันและต้องจัดให้มีจำนวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงต้องพิจารณาการแบ่งพื้นที่เขตเลือกตั้งโดยยึดถือหลักการแบ่งพื้นที่แต่ละเขตให้ติดต่อกัน และต้องจัดให้มีจำนวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน อันเป็นหลักสำคัญตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ ก่อนที่จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ ส่วนกรณีที่บทบัญญัติมาตรา ๘๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และมาตรา ๒๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ ประกอบกับข้อ ๔๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองและประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง นั้น กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ผู้อำนวยความสะดวกการเลือกตั้งประจำจังหวัดต้องเสนอการแบ่งเขตเลือกตั้งให้ตรงตามรูปแบบที่พรรคการเมืองและประชาชนแสดงความคิดเห็น เพียงแต่ให้นำความเห็นมาประกอบการพิจารณาเท่านั้น ดังนั้น แม้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะไม่ได้กำหนดรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งตามที่ผู้ฟ้องคดีเสนอ ก็ไม่มีผลให้ประกาศ



**ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จำนวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด**

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร เป็นผู้มียสิทธิเลือกตั้ง และประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยที่ประกาศดังกล่าว เฉพาะในส่วนของการแบ่งเขตเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร มีการแยกแขวงไปรวมเป็นเขตการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นการรวมตำบลหรือแขวงเพื่อกำหนดเป็นเขตเลือกตั้ง มิใช่การรวมอำเภอหรือเขตการปกครองเป็นเขตเลือกตั้ง และการแบ่งเขตเลือกตั้งดังกล่าวมิได้คำนึงถึงการเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน มีการรวมแขวงซึ่งอยู่ต่างเขตการปกครองมารวมเป็นเขตเลือกตั้งใหม่ จึงไม่มีสภาพความเป็นชุมชนเดียวกัน อันเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงฟ้องคดีนี้ขอให้เพิกถอนประกาศผู้ถูกฟ้องคดี ฉบับลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ และประกาศผู้ถูกฟ้องคดี ฉบับลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เฉพาะในส่วนการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร นั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีเป็นองค์กรอิสระที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๒๒๔ ประกอบกับมาตรา ๒๒๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่โดยที่มาตรา ๘๖ ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ได้บัญญัติเฉพาะหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะมี และการแบ่งเขตเลือกตั้งโดยมิได้บัญญัติไว้ให้ผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการในเรื่องนี้โดยเฉพาะ ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ ได้บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งไว้ทุกจังหวัด ดังนั้น ในการออกประกาศฉบับที่พิพาทจึงเป็นการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว กำหนดหลักเกณฑ์ที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายแก่กรณีใดหรือบุคคลใด เป็นการเฉพาะ ซึ่งมีลักษณะเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อการออกประกาศฉบับที่พิพาทมิใช่การใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ แต่เป็นการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมาย กรณีจึงอยู่ในอำนาจของศาลปกครองที่จะพิจารณาพิพากษาได้ตามมาตรา ๑๙๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และเมื่อกรณีพิพาทนี้เกี่ยวกับการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีในการจัดหรือดำเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ บัญญัติให้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด



คดีนี้จึงเป็นคดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยที่การใช้อำนาจแบ่งเขตเลือกตั้งนั้นในกรณีที่จังหวัดใดมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกินหนึ่งคน ผู้ถูกฟ้องคดีต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกันและต้องจัดให้มีจำนวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกันตามมาตรา ๘๖ (๕) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ ซึ่งเป็นกรณีการรวมอำเภอต่าง ๆ เป็นเขตเลือกตั้ง โดยคำนึงถึงพื้นที่ที่ติดต่อกันใกล้เคียงกัน ความสะดวกในการคมนาคมระหว่างกัน และการเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกันก่อน แต่ถ้ายกการรวมอำเภอเป็นเขตเลือกตั้งในลักษณะนี้ทำให้จำนวนราษฎรมากหรือน้อยเกินไปตามเกณฑ์ร้อยละสิบของจำนวนเฉลี่ยต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคนในจังหวัดตามข้อ ๔๓ (๒) ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ และมีผลให้จำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งไม่ใกล้เคียงกัน ผู้ถูกฟ้องคดีก็อาจพิจารณาแยกตำบลของอำเภอออกไปรวมกับเขตเลือกตั้งอื่นเพื่อให้ได้จำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกัน ประกอบกับเมื่อมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว มิได้กำหนดให้แยกตำบลออกจากอำเภอเพื่อประกอบเป็นพื้นที่ของเขตเลือกตั้งได้เพียงอำเภอเดียวเท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงสามารถแยกตำบลของหลายอำเภอออกมาเพื่อประกอบเป็นพื้นที่เขตเลือกตั้งเพื่อให้ได้จำนวนราษฎรพอเพียงสำหรับการเป็นเขตเลือกตั้งและทำให้จำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นมีจำนวนใกล้เคียงกันได้ นอกจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดียังมีหน้าที่ต้องเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองและประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งด้วยตามมาตรา ๒๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเดียวกัน และหากการแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งนั้น สามารถทำได้หลายวิธีหรือหลายรูปแบบภายใต้หลักเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีดุลพินิจดำเนินการเลือกวิธีหรือรูปแบบที่เหมาะสมได้ อันแสดงให้เห็นว่า การพิจารณาเลือกรูปแบบการแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้ง มิใช่ดุลพินิจที่เป็นอิสระทั้งหมดของผู้ถูกฟ้องคดี หากแต่ต้องเป็นการใช้ดุลพินิจที่มีข้อเท็จจริงและเหตุผลสนับสนุนเพียงพอภายในขอบเขตของกฎหมายและไม่เป็นการกระทำโดยไม่สุจริต เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ารูปแบบการเลือกตั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติเห็นชอบนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีประกาศแบ่งพื้นที่เขตเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครเป็น ๓๓ เขตเลือกตั้ง โดยมีการรวมเขต/อำเภอต่าง ๆ เป็นเขตเลือกตั้ง โดยไม่มีการแยกแขวง/ตำบลออกไปหรือรวมแขวง/ตำบล จากเขต/อำเภออื่นเข้ามา จำนวน ๒๖ เขต/อำเภอ และมีการแยกแขวง/ตำบล ออกจากเขต/อำเภอ ๒๔ เขต/อำเภอ ไปรวมเป็นเขตเลือกตั้ง เพื่อให้มีจำนวนราษฎรในแต่ละ



เขตเลือกตั้งใกล้เคียงกัน ซึ่งไม่เกิณร้อยละสิบของจำนวนเฉลี่ยราษฎรต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 หนึ่งคนในกรุงเทพมหานคร โดยที่ทุกเขตเลือกตั้งยังคงมีพื้นที่ติดต่อกัน ประกอบกับกรุงเทพมหานคร
 มีลักษณะเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ทางด้านเศรษฐกิจ
 อุตสาหกรรมและการค้า การคมนาคม การสาธารณสุข และการศึกษา กระจายทั่วถึงกันทุกเขต/
 อำเภอ ในกรุงเทพมหานคร ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความสะดวกในการคมนาคมระหว่างกัน
 การกำหนดพื้นที่แบ่งเขตเลือกตั้งดังกล่าวจึงมิได้มีผลทำให้ราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร
 ไม่มีสภาพความเป็นชุมชนเดียวกันแต่อย่างใด และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อไปว่า การดำเนินการ
 แบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองและประชาชนมีส่วนร่วม
 แสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติเห็นชอบรูปแบบการแบ่ง
 เขตเลือกตั้งดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่มีข้อเท็จจริงและเหตุผลสนับสนุนเพียงพอ ภายในกรอบ
 ที่กฎหมายกำหนดเพื่อประโยชน์ในการจัดการเลือกตั้ง ควบคุมดูแลการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดย
 สุจริตและเที่ยงธรรม และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการกระทำโดยสุจริตและชอบด้วยกฎหมาย
 ตามมาตรา ๘๖ (๕) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗
 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ แล้ว ทั้งนี้
 การเลือกตั้งทั่วไปที่จะจัดขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ มีความแตกต่างจากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒
 อยู่หลายประการ ทั้งจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เพิ่มจาก ๓๕๐ คน เป็น ๔๐๐ คน ข้อกำหนด
 เกี่ยวกับจำนวนราษฎรที่ใช้ในการคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการแบ่งเขตเลือกตั้ง
 ให้ใช้จำนวนราษฎรที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น และการเพิ่มจำนวนเขตเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร
 จากเดิม ๓๐ เขตเลือกตั้ง เป็น ๓๓ เขตเลือกตั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจพิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้ง
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์เรื่องการเคยอยู่
 ในเขตเลือกตั้งเดียวกันมาก่อนเป็นหลักเกณฑ์ที่ต้องพิจารณาเป็นลำดับแรกได้ ส่วนกรณีคำฟ้อง
 เพิ่มเติมขอให้เพิกถอนประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะมีและจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด
 ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ และมีผล
 ใช้บังคับทันที นั้น แม้เนื้อหาสาระสำคัญในประกาศฉบับนี้จะเหมือนกันกับประกาศฉบับที่พิพาท
 ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับคำฟ้องเดิมพอที่จะรวมการพิจารณาเข้าด้วยกันได้ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขอแก้ไข
 เพิ่มเติมคำฟ้องเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่
 มีเหตุที่จะฟ้องคดีตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ. ๒๖/๒๕๖๖



ที่ ฟ. ๒๗/๒๕๖๖ ที่ ฟ. ๒๘/๒๕๖๖ ที่ ฟ. ๒๙/๒๕๖๖ และที่ ฟ. ๓๓/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๑.๓ การวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

๒.๑ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๑๖

คดีปกครองเกี่ยวกับงานทะเบียน

๑. งานทะเบียนราษฎร

เมื่อเกิดกรณีมีข้อสงสัยว่าการดำเนินการแจ้ง การรับแจ้ง การบันทึก หรือการลงรายการ เพื่อดำเนินการจัดทำหลักฐานทะเบียนราษฎรของบุคคลใด ได้ดำเนินการไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอำนาจ หรือโดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็นจริง นายทะเบียนย่อมมีอำนาจสั่งระงับการเคลื่อนไหวรายการทะเบียนราษฎรของบุคคลนั้นไว้ก่อน แล้วดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยต้องให้โอกาสบุคคลดังกล่าวทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน และหากตรวจสอบแล้วมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่าการดำเนินการแจ้ง การรับแจ้ง การบันทึก หรือการลงรายการ เพื่อดำเนินการจัดทำหลักฐานทะเบียนราษฎรของบุคคลดังกล่าวเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจริง หรือบุคคลดังกล่าวไม่ได้แจ้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริงภายในกำหนดเวลาที่นายทะเบียนกำหนด นายทะเบียนย่อมมีอำนาจสั่งไม่รับแจ้ง จำหน่ายรายการทะเบียน เพิกถอนหลักฐานทะเบียน และดำเนินการแก้ไขข้อความรายการทะเบียนให้ถูกต้อง แล้วแต่กรณี ดังนั้น การที่นายทะเบียนได้มีคำสั่งให้จำหน่ายรายการบุคคลในทะเบียนบ้านและจำหน่ายรายการคำขอมิบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฟ้องคดี โดยที่ยังไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนก่อนมีคำสั่งดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้กรมการปกครองได้มีหนังสือลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ ถึงจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้รับคำร้องขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวบุคคลบนพื้นที่สูงรายนางสาว น. แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถออกบัตรใหม่ให้ได้ เนื่องจากมีผู้นำรายการทะเบียนของนางสาว น. ไปขอลงรายการ สัญชาติไทยในทะเบียนบ้านและได้รับอนุมัติสัญชาติไทย โดยได้รับการกำหนดเลขประจำตัวประชาชนใหม่ และผู้อื่นได้สวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชนไปแล้ว ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ตรวจสอบและเชื่อได้ว่า มีการแอบอ้างใช้รายการบุคคลของนางสาว น. จริง โดยบุคคลดังกล่าวปัจจุบันได้จดทะเบียนสมรส และเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุลเป็น นาง ก. หรือผู้ฟ้องคดี จึงให้แจ้งนายอำเภอบัวใหญ่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ระงับการเคลื่อนไหวรายการทะเบียนราษฎรของผู้ฟ้องคดีไว้ก่อน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการตามที่กรมการปกครองสั่งการ รวมถึงดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีและนาง ข. พี่สาวของผู้ฟ้องคดี ได้ไปพบเจ้าหน้าที่และให้ถ้อยคำทำนองเดียวกันว่าผู้ฟ้องคดี คือ เด็กหญิง น. ตามที่ปรากฏในรายการทะเบียนประวัติบุคคลบนพื้นที่สูง ส่วนนาง ส. มารดาของสามีมของผู้ฟ้องคดี



และนาย ถ. ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านของผู้ฟ้องคดี ให้ถ้อยคำทำนองเดียวกันว่าไม่ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งจำหน่ายรายการบุคคลของผู้ฟ้องคดีในทะเบียนบ้านและรายการคำขอมิบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฟ้องคดี และมีหนังสือลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบและแจ้งสิทธิโต้แย้งคำสั่งดังกล่าว ต่อมา กรมการปกครองได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงจังหวัดนครราชสีมา แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลที่อำเภอแม่เมาะ จากข้อเท็จจริงข้างต้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการจำหน่ายรายการบุคคลของผู้ฟ้องคดีในทะเบียนบ้านและรายการคำขอมิบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฟ้องคดีไว้ก่อนเป็นการดำเนินการโดยยังไม่มีหลักฐานที่เชื่อได้ว่า การดำเนินการแจ้ง การรับแจ้ง การบันทึก หรือการลงรายการบุคคลของผู้ฟ้องคดีในทะเบียนบ้านและการขอมิบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฟ้องคดีเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากในภายหลังกรมการปกครองได้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลที่อำเภอแม่เมาะ อันเป็นการแสดงว่ากรมการปกครองยังไม่มีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนแน่นอนว่าผู้ฟ้องคดีไม่ใช่เด็กหญิง น. ตามที่ปรากฏในรายการทะเบียนประวัติบุคคลบนพื้นที่สูงซึ่งในขณะที่ยังไม่มีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนดังกล่าว นั้น มาตรา ๑๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๑๑๐ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๔ ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริง การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ คำสั่งของนายทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม่ได้บัญญัติให้อำนาจแก่ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะนายทะเบียนอำเภอจำหน่ายรายการบุคคลซึ่งอยู่ในข่ายต้องสงสัยว่ากระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไว้ก่อนแต่อย่างใด หากแต่ให้อำนาจในการสั่งระงับการเคลื่อนไหวรายการทะเบียนราษฎรของบุคคลเท่านั้น จึงชอบที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะเสนอเรื่องให้กรมการปกครองสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนก่อนที่จะมีคำสั่งเกี่ยวกับรายการทะเบียนราษฎรและทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฟ้องคดี และแม้ว่าต่อมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะได้มีการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือของนางสาว อ. และลายพิมพ์นิ้วมือของเด็กหญิง น. ที่ปรากฏในรายการทะเบียนประวัติบุคคลบนพื้นที่สูง และมีความเห็นว่าเป็นลายนิ้วมือของบุคคลเดียวกัน แต่การตรวจสอบดังกล่าวก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการจำหน่ายรายการบุคคลและรายการคำขอมิบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฟ้องคดีไปก่อนแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งจำหน่ายรายการบุคคลและรายการคำขอมิบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๒๒๔/๒๕๖๔)



เมื่อการกระทำของบิดาผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่สวมตัวขอมิบัตรประจำตัวประชาชน รวมถึงใช้ชื่อและรายการบุคคลของตนในการแจ้งเกิดผู้ฟ้องคดีทั้งสองโดยไม่มีคุณสมบัติที่จะดำเนินการได้ตามระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร จนเป็นเหตุให้นายทะเบียนท้องถิ่นออกคำสั่งเพิกถอนหลักฐานทางทะเบียนราษฎรของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง บิดาผู้ฟ้องคดีทั้งสองผู้ยื่นคำขอย่อมต้องทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณสมบัติของตนเองตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎรที่ได้ให้ไว้ขณะยื่นคำขอและถือได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีได้ให้ไว้ในคำขอตามความในมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะเป็นคู่กรณีที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งพิพาทและมีใช่เป็นผู้ยื่นคำขอออหลักฐานทางทะเบียนราษฎรก็ตาม แต่เมื่อคำสั่งก่อตั้งสิทธิทางทะเบียนราษฎรของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเกิดจากการใช้ข้อเท็จจริงของบิดาซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีความสมบัติตั้งแต่ขณะยื่นคำขอ ประกอบกับการให้สิทธิคู่กรณีก็ไม่มีผลทำให้บิดาของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่ขาดคุณสมบัติตั้งแต่แรกกลายเป็นผู้มีคุณสมบัติขึ้นมาได้ นายทะเบียนท้องถิ่นจึงไม่จำเป็นต้องให้อีกาสผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ทราบข้อเท็จจริงและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

คดีนี้กรมการปกครองได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดสงขลาว่า บิดาของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นบุคคลไม่ปรากฏสัญชาติ พุดสำเนียงจีน ได้ดำเนินการโดยมิชอบทางทะเบียนในรายการของนาย ส. ซึ่งเป็นบุตรของนาย ข. กับ นาง ว. โดยอ้างใช้หลักฐานเอกสารและรายการทางทะเบียนของบุคคลดังกล่าวในการแจ้งย้ายที่อยู่ ขอมิบัตรในหลายท้องที่ มีการขอแก้ไขชื่อสกุลไม่น้อยกว่า ๕ ครั้ง และจดทะเบียนสมรสกับนางสาว ห. นอกจากนี้ยังพบว่าบุคคลดังกล่าวได้นำชื่อและรายการเป็นรายการบิดาแจ้งเกิดให้แก่บุตร ๔ คน รวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสองด้วย จึงแจ้งให้จังหวัดสงขลาแจ้งเทศบาลนครหาดใหญ่ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งนี้ เทศบาลนครหาดใหญ่ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ารายการในเอกสารทะเบียนราษฎรของนาย ส. เป็นเอกสารเท็จ การใช้ชื่อและรายการบุคคลของนาย ส. ในการแจ้งเกิด การรับแจ้งเกิดและการออกสูติบัตรของผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ชอบด้วยกฎหมาย นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครหาดใหญ่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งตามหนังสือลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จำหน่ายรายการและเพิกถอนหลักฐานทางทะเบียนราษฎรของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจากข้อเท็จจริงดังกล่าวประกอบกับข้อเท็จจริงในคดีอาญาที่กรมการปกครองฟ้องนาย ส. ต่อศาลจังหวัดสตูล ซึ่งปรากฏว่านาย ข. และนาง ว. ได้เบิกความต่อศาลว่านาย ส. มิใช่บุตรของตนและนาย ส. ก็ยอมรับด้วยว่าตนมิใช่บุตรของบุคคลทั้งสองจริง กรณีจึงเป็นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏพยานหลักฐานชัดว่ามีการกระทำผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับเอกสารทางทะเบียนราษฎรของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจตามกฎหมายในการสั่งจำหน่ายรายการทะเบียนและเพิกถอนหลักฐานทางทะเบียนของผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ตามนัยมาตรา ๑๐



วรรคสาม และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๕ วรรคหนึ่งของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริง การอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อ ๑๑๐ วรรคสอง ของระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่โดยที่คำสั่งตามหนังสือลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นคำสั่งทางปกครอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีโอกาสดำเนินการขอเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก่อนออกคำสั่ง เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นในวรรคสอง (๑) ถึง (๖) และวรรคสาม ที่ไม่ต้องให้โอกาสแก่คู่กรณีในการดำเนินการดังกล่าว แต่เมื่อกรณีพิพาทนี้สืบเนื่องมาจากนาย ส. สวมตัวขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ใช้ชื่อ และรายการบุคคลของตนในการแจ้งเกิดผู้ฟ้องคดีทั้งสองโดยไม่มีคุณสมบัติที่จะดำเนินการดังกล่าวได้ตามระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร อันเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร จึงเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งที่พิพาทซึ่งเป็นคำสั่งปฏิเสธคำขอของนาย ส. ประกอบกับการที่นาย ส. เป็นผู้ยื่นคำขอย่อมต้องทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณสมบัติของตนเองตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎรที่ได้ให้ไว้ขณะยื่นคำขอเป็นอย่างดีแล้ว จึงถือได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีได้ให้ไว้ในคำขอแล้วตามข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะเป็นคู่กรณีที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งพิพาทเนื่องจากเป็นผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งดังกล่าวและมีใช่เป็นผู้ยื่นคำขออออกหลักฐานทางทะเบียนราษฎรก็ตาม แต่คำสั่งก่อตั้งสิทธิทางทะเบียนราษฎรของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเกิดจากการใช้ข้อเท็จจริงของนาย ส. ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีความสมบูรณ์ตั้งแต่ขณะยื่นคำขอ อีกทั้ง โดยที่การให้สิทธิคู่กรณีตามขั้นตอนนี้ก็ไม่มีผลทำให้นาย ส. ที่ขาดคุณสมบัติตั้งแต่แรกกลายเป็นผู้มีคุณสมบัติขึ้นมาได้ และกรณีนี้เป็นประเด็นข้อกฎหมาย แม้จะให้โอกาสก็ไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงคำสั่งที่พิพาทแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่จำเป็นต้องให้โอกาสผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ทราบข้อเท็จจริงและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แจ้งยกเลิกเพิกถอนสูติบัตรของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงเป็นการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๓๐/๒๕๖๖)



บุคคลผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินถือเป็นเจ้าบ้านตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ย่อมมีสิทธิที่จะแจ้งการย้ายออกของผู้อยู่ในบ้านต่อนายทะเบียน เมื่อเจ้าบ้านได้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งว่ามีความประสงค์ให้ย้ายชื่อบุคคลผู้มีชื่อผู้อยู่ในบ้านออกจากทะเบียนบ้านไปอยู่ทะเบียนบ้านกลาง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวได้ออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นเกินกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน โดยเจ้าบ้านไม่ทราบว่าย้ายไปอยู่ที่ใด และนายทะเบียนผู้รับแจ้งได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลผู้มีชื่อนั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน จึงมีคำสั่งย้ายชื่อผู้อยู่ในบ้านนี้ออกไปทะเบียนบ้านกลาง ดังนั้น คำสั่งดังกล่าวของนายทะเบียนผู้รับแจ้งจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อบุคคลผู้มีชื่อดังกล่าว

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินจากบริษัทจำกัดซึ่งได้รับอนุญาตก่อสร้างตามใบอนุญาตเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๑ และมีชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าบ้าน ต่อมา นางสาว พ. ได้ซื้อที่ดิน พร้อมอาคารพาณิชย์ดังกล่าว จากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี และนางสาว พ. ได้จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารพาณิชย์ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ ตามหนังสือกรมบังคับคดี ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ จึงเห็นได้ว่า นางสาว พ. เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินรวมทั้งอาคารพาณิชย์ข้างต้น นางสาว พ. เป็นเจ้าบ้านตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ย้ายออกจากบ้านหรืออาคารพาณิชย์ดังกล่าว ตามหลักฐานรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลจังหวัดตลิ่งชัน ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ นางสาว พ. ในฐานะเจ้าบ้านจึงชอบที่จะแจ้งต่อผู้อำนวยการเขตบางพลัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ให้ย้ายชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้านตามมาตรา ๓๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อนางสาว พ. ได้ยื่นคำร้องลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ขอรับทะเบียนบ้านและขอให้ย้ายผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้านและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีมาพบเพื่อดำเนินการแจ้งย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน ผู้ฟ้องคดีมาพบเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ แต่ไม่ได้ดำเนินการแจ้งย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน การที่นางสาว พ. ได้ยื่นคำร้องลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอรับทะเบียนบ้านและขอแจ้งย้ายผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้าน โดยผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเขตบางพลัดได้บันทึกถ้อยคำของนางสาว พ. ตามแบบ ป.ค. ๑๔ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ความว่า ประสงค์แจ้งย้ายผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้านดังกล่าวไปอยู่ทะเบียนบ้านกลาง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไปอยู่ที่อื่นเป็นเวลานานประมาณ ๑ ปี (เกินกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน) โดยเจ้าบ้านไม่ทราบว่าไปอยู่ที่ใด ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านดังกล่าว จึงได้จัดทำใบแจ้งย้ายที่อยู่ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ย้ายผู้ฟ้องคดีไปเข้าทะเบียนบ้านกลาง สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร กรณีจึงเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดโดยชอบแล้ว ดังนั้น



คำสั่งดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๘๗/๒๕๖๖)

๒. งานทะเบียนคนต่างด้าว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. งานทะเบียนอาวุธปืน

การซื้อ มี และใช้อาวุธปืนมิใช่สิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติรับรอง และไม่อาจถือว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรับรองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลในอันที่จะซื้อ มี และใช้อาวุธปืนได้โดยปริยาย นายทะเบียนท้องที่มีดุลพินิจที่จะพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้ โดยการใช้ดุลพินิจประกอบกับวัตถุประสงค์ในการอนุญาตให้บุคคลทั่วไป มีและใช้อาวุธปืนตามมาตรา ๗ ประกอบมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ แม้บุคคลผู้ยื่นขออนุญาตจะได้รับสิทธิให้ซื้ออาวุธปืนตามโครงการสวัสดิการอาวุธปืนของศาลยุติธรรม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ก็มีได้ผลผูกพันให้นายทะเบียนท้องที่ต้องมีคำสั่งออกใบอนุญาตให้บุคคลมีและใช้อาวุธปืนแต่อย่างใด และเมื่อผู้ยื่นขออนุญาตไม่เคยมีสิทธิดังกล่าวมาก่อน การที่นายทะเบียนท้องที่ปฏิเสธไม่ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน จึงเป็นแต่เพียงการยืนยันถึงความไม่มีสิทธิที่จะมีและใช้อาวุธปืนเท่านั้น หาได้มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตซึ่งเป็นคู่กรณีในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเพื่อออกคำสั่งทางปกครองแต่อย่างใด นายทะเบียนท้องที่จึงไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อเท็จจริง เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตทราบและมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนก่อนการออกคำสั่งตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ ไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ไว้เป็นการเฉพาะ กรณีจึงต้องนำมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาใช้บังคับแก่กรณี

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ซื้ออาวุธปืนชนิดกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มม. ยี่ห้อกล็อก รุ่น ๑๙ GEN ๔ ตามโครงการสวัสดิการอาวุธปืนสำนักงานศาลยุติธรรม และได้ยื่นคำร้องขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล (แบบ ป.๑) แต่นายทะเบียนอาวุธปืนอำเภอเมืองยะลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ตรวจสอบการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.๔) จากต้นขั้วและฐานข้อมูลทะเบียนอาวุธปืนแล้ว



ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเคยเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนมาก่อนแล้วจำนวน ๕ กระบอก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีมีและใช้อาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล (แบบ ป.๓) ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี โดยมีได้มีการให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้รับทราบข้อเท็จจริงและโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานก่อนการออกคำสั่ง เมื่อการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีมีและใช้อาวุธปืน เป็นอำนาจของนายทะเบียนท้องที่ซึ่งต้องใช้ดุลพินิจประกอบกับวัตถุประสงค์ในการอนุญาตให้ บุคคลทั่วไปมีและใช้อาวุธปืนตามมาตรา ๗ ประกอบกับมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้รับสิทธิ ให้ใช้อาวุธปืนตามโครงการสวัสดิการอาวุธปืนของศาลยุติธรรม ก็เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีคุณสมบัติ และเข้าเงื่อนไขตามโครงการสวัสดิการอาวุธปืนดังกล่าวเท่านั้น หากได้มีผลผูกพันให้นายทะเบียนท้องที่ จะต้องไม่คำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีไม่ อีกทั้ง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ใช้บังคับขณะนั้น ไม่มีบทบัญญัติในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หรือในหมวดอื่นใด ที่บัญญัติรับรองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลในอันที่จะซื้อ มี และใช้อาวุธปืนไว้อย่างใด ประกอบกับ อาวุธปืนเป็นสิ่งที่อันตรายต่อสวัสดิภาพในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน และเป็นภัย ต่อความมั่นคงของประเทศและความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงไม่อาจถือว่ารัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รับรองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลในอันที่จะซื้อ มี และใช้ อาวุธปืนได้โดยปริยาย และเมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้มีสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่จะซื้อ มี และใช้ อาวุธปืนดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอใบอนุญาตมีและใช้อาวุธปืน จึงเป็นการยื่นคำขอรับสิทธิ มีและใช้อาวุธปืน ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่เคยมีสิทธิดังกล่าวมาก่อน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิเสธไม่ออก ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนตามคำขอของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นแต่เพียงการยืนยันถึงความไม่มีสิทธิที่จะมี และใช้อาวุธปืนของผู้ฟ้องคดีเท่านั้น หากได้มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่กรณีในกระบวนการ พิจารณาทางปกครองเพื่อออกคำสั่งทางปกครองแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อเท็จจริง ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนก่อนการออกคำสั่ง ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น คำสั่ง ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีมีหรือใช้อาวุธปืนดังกล่าว จึงถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจ ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ ไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ไว้เป็นการเฉพาะ กรณีจึงต้อง บังคับตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ การที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์มิได้พิจารณาอุทธรณ์ ของผู้ฟ้องคดีภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับคำอุทธรณ์ และได้มีหนังสือแจ้ง



ขยายระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๓๐/๒๕๖๕)

๔. งานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

เมื่อบุคคลใดแสดงตนและใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารยืนยันตัวตนในชื่อบุคคลอื่นในการยื่นคำขอต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เพื่อประกอบคำขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและการจัดตั้งบริษัท รวมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัท ย่อมถือได้ว่าเป็นการยื่นเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนที่ขัดต่อมาตรา ๑๐๑๙ ประกอบมาตรา ๑๐๙๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจึงมีอำนาจในการเพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนดังกล่าวได้ อีกทั้ง คำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเป็นนิติกรรมทางปกครองไม่ใช่คดีอาญาที่ต้องตกอยู่ในบังคับข้อสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่าบุคคลใดได้กระทำความผิดตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

คดีนี้มีบุคคลผู้ใช้ชื่อว่า นาย ว. ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัท โดยลงลายมือชื่อเป็นผู้เริ่มก่อการ/กรรมการผู้ขอจดทะเบียนและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท อันมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและอื่น ๆ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วจึงมีคำสั่งรับจดทะเบียนให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเมื่อมีการยื่นคำขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่ดำเนินการโดยนาย ว. เป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทผู้ฟ้องคดีที่ ๑ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งรับจดทะเบียนดังกล่าวจึงเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยชอบตามข้อ ๙ วรรคหนึ่ง ประกอบข้อ ๖๙ วรรคหนึ่ง และ ๗๘ ของระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อมา ได้มีการตรวจสอบพบว่าการทุจริตสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชนรายนาย ว. และพยานบุคคลจำนวน ๖ ราย ได้ให้ถ้อยคำยืนยันตรงกันว่าบุคคลตามภาพถ่ายเอกสารข้อมูลส่วนบุคคลขณะขอมีบัตรรายนาย ว. นั้น ไม่มีผู้ใดรู้จัก ไม่ได้เคยพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแต่อย่างใด จึงมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเป็นผู้แจ้งความกล่าวโทษดำเนินคดีแก่บุคคลเป็นชายไม่ทราบชื่อที่ได้ทำการทุจริตสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชนรายนาย ว. หลังจากนั้น กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินคดีนาย ว. ในความผิดที่เกี่ยวข้องกับนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดภูเก็ตว่า นาย ว. เป็นบุคคลไม่มี



สัญญาไทย (ต่างดาว) สวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชนในชื่อนาย ว. โดยไม่ถูกต้องพร้อมแนบสำเนาหนังสือสำนักทะเบียนท้องถื่นเทศบาลนครภูเก็ต ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายให้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับชายไม่ทราบชื่อที่ได้ทำการทุจริตสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชน เห็นได้ว่าการรับจดทะเบียนบริษัทผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ปรากฏข้อเท็จจริงจากพยานเอกสารและพยานบุคคลในภายหลังว่ามีบุคคลได้แสดงตนและใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารยืนยันตัวตนในชื่อนาย ก. และนาย ว. ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดภูเก็ต เพื่อประกอบคำขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและการจัดตั้งบริษัท รวมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยไม่ถูกต้องซึ่งข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นสาระสำคัญในการรับจดทะเบียนของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดภูเก็ต อันถือได้ว่าเป็นการยื่นเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนที่ขัดต่อมาตรา ๑๐๑๙ ประกอบกับมาตรา ๑๐๙๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจในการเพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนดังกล่าวได้ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๓ วรรคสามของกฎกระทรวงจัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ. ๒๕๔๙ และข้อ ๑๒ วรรคหนึ่งของระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ และโดยที่เอกสารและข้อมูลทางทะเบียนของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับจดทะเบียนไว้ นั้น ถือเป็นเอกสารมหาชนที่มีไว้เพื่อประโยชน์แก่การให้ประชาชนได้ตรวจสอบและอ้างอิงเป็นพยานหลักฐาน ในการติดต่อทางการค้าหรือการทำธุรกรรมต่าง ๆ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปลอมให้ยื่นเข้าออกไปโดยไม่ดำเนินการยกเลิกหรือเพิกถอน ย่อมจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะในภายหลังได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนและบริษัทในเรื่องดังกล่าว จึงมีอำนาจที่จะพิจารณาทบทวนและเพิกถอนคำสั่งที่รับจดทะเบียนไว้ก่อนแล้วได้ โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลที่พิจารณาความผิดทางอาญาของบุคคลดังกล่าว อีกทั้ง คำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นนิติกรรมทางปกครองไม่ใช่คดีอาญาที่ต้องตกอยู่ในบังคับข้อสันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่าบุคคลใดได้กระทำความผิดตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นอกจากนี้ เมื่อการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทจำกัดของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยนาย ว. ในฐานะผู้เริ่มก่อการ/กรรมการผู้ขอจดทะเบียน เป็นผู้กระทำการทุจริต



สวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชนและนำมาใช้ในการยื่นจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยไม่ถูกต้อง และนาย ก. ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนกรรมการต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะกรรมการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ได้รับการสำรวจเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านในชื่อนาย อ. โดยไม่ถูกต้อง การกระทำของบุคคลทั้งสองดังกล่าวเป็นการกระทำในฐานะผู้แทนนิติบุคคลและเป็นผู้แสดงออกซึ่งความประสงค์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แล้วตามมาตรา ๗๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงไม่ใช่เป็นการกระทำส่วนตัวที่จะถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นทั้งหลายตามมาตรา ๑๐๑๕ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้เพิกถอนคำขอจดทะเบียนบริษัทของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ทั้งกจึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๓๕/๒๕๖๕ ที่ อร. ๓๔/๒๕๖๕ ที่ อร. ๓๖/๒๕๖๕ และที่ อร. ๔๖/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

เมื่อข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการไทยพรีเมียร์ลีกว่า ต้องจดทะเบียนสโมสรเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อรับผิดชอบบริหารสโมสรฟุตบอล เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้มีการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ และเป็นบริษัทที่ได้รับสิทธิในการบริหารสโมสรฟุตบอลอีสาน ยูไนเต็ด ผู้มีอำนาจทำการแทนผู้ฟ้องคดีย่อมได้แก่กรรมการผู้มีอำนาจทำการผูกพันตามที่จดทะเบียนไว้ตามมาตรา ๑๑๑๑ และมาตรา ๑๑๔๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิจารณาชี้ขาดให้ผู้ฟ้องคดีได้รับสิทธิการแข่งขัน โดยกำหนดเงื่อนไขว่าให้บุคคลที่ไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนผู้ฟ้องคดีร่วมกันบริหารสโมสรฟุตบอลของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นการก้าวล่วงไปวินิจฉัยถึงผู้มีอำนาจจัดการแทนบริษัทผู้ฟ้องคดี และเป็นการใช้อำนาจที่ไม่สอดคล้องกับข้อ ๒๙.๒ ของข้อบังคับลักษณะปกครองของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช ๒๕๔๖ อันมีผลทำให้ผู้มีอำนาจจัดการบริษัทผู้ฟ้องคดีตามกฎหมายไม่อาจบริหารสโมสรฟุตบอลของบริษัทได้ ดังนั้น มติของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อมติดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย กรณีย่อมเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

